

주의 요구

1. 제 목 : 소송 종결 처리기한 준수 불철저
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「소송업무처리요강」 제2조 및 제15조에 따라 공사가 인수한 채권과 관련하여 공사가 제기하거나 피소된 소송사건 중 광주광역시, 전라남도 및 제주특별자치도 소재 관할법원의 소송사건 업무를 대행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「소송업무처리요강」 제12조 제1항에 따르면 고문변호사에게 위임한 소송 사건의 경우 승소 확정일로부터 2개월 이내에 판결정본, 집행문, 송달증명원 및 확정증명원 등을 발급받아 소송 의뢰부점에 송부하여 종결해야 한다고 되어 있다.

그러므로 소송이 종결된 때에는 ‘소송종결보고’ 양식에 따라 심급별 선고일자, 종결사유, 종결내용, 소송수행자(고문변호사), 선고내용 등을 기록하여 내부결재를 받은 후 소송의뢰 부점에 통보하여야 하고, 해당 소송 수행으로 인해 발생한 소송비용을 확정하여 본계정으로 처리하는 등의 후속조치를 취하여야 한다.

또한, 소송이 종결된 사건의 채권과 관련하여 발견재산이나 공탁금이 있을 경우 해당 소송의 의뢰부점(채권 소관부점)에서는 소송종결보고에 따른 집행문을 통해 해당 발견재산에 대한 강제집행 착수 또는 공탁금 수령 등의 조치를 취할 수 있고 소송종결 처리 시 해당 소송이 양수금(시효) 소송인 경우 선고일자를 기준으로 채권의 시효가 연장 등록된다.

따라서, 승소 등 소송 종결사유가 확정되면 그 결과에 따라 소송비용 확정, 강제집행 검토 등의 후속조치와 시효 연장 등록 등이 이루어 지도록 신속하게 소송종결보고를 할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 광주전남지역본부에서 수행한 소송 중 승소한 사건의 종결처리 기한 준수 여부를 점검한 결과

소송수행번호 광주전남지역본부 △△△△ - △△△ 경우 ○○○○○○ ●●●●● - ●●●●●●●● 채권(주채무자 ◇◇◇)의 시효 연장을 위한 양수금(시효) 소송을 2015. 6. 26. 舊 중소기업인지원부에서 의뢰하여 광주 전남지역본부에서 2015. 7. 20. 법원에 접수(광주지법 ◇◇◇◇가소◇◇◇◇◇◇) 하였는데, 해당 법원의 2015. 7. 28. 이행권고결정 문서가 피고에게 송달 되고 이의신청 없이 2015. 8. 26. 확정되었는데도 선고일로부터 42개월이 지난 2019. 2. 21.에서야 소송 의뢰부점에 소송종결 통보하는 등

[별지 1] “소송 종결 처리기한 미준수 명세¹⁾” 와 같이 총 207건의 소송을 선고일자로부터 짧게는 6개월²⁾, 길게는 61개월 경과한 후에 종결처리한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 소송 종결 처리를 신속하게 하겠다고 하였다.

1) 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 1]로 첨부함

2) 선고 이후 송달, 확정 등 절차를 감안

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 소송 결과가 확정된 사건의 종결 업무 처리를 신속하게 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)